



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים
(המשיבים):

1. יצחק פנינה
2. יצהרי אורנה
3. יצהרי אורי
4. סמאי אדוניה
5. גריידי מתן
6. גריידי ליאור
7. שאש שני
8. שאש רועי
9. ויזמן צחי יצחק
10. ויזמן ענת
11. זיני רוזן עינת
12. רוזן ליאור
13. בן יואש מידן
14. בן יואש דנה דינה
15. פלד גולן
16. פלד אילת
17. גנץ נטלי
18. גנץ אבשלום
19. דדוש לריסה
20. דדוש רועי
21. מזרחי יניב

באמצעות ב"כ: עו"ד מיש דר

נגד

הנתבעים
(המבקשים):

1. דרגולי נורי ניר
2. דרגולי שני
3. מולאים עוז
4. מולאים צופיה
5. לושקרייב ריטה
6. לושקרייב ויאצ'סלב
7. ברחד נוגה
8. ברחד שחר
9. שמול אברהם

באמצעות ב"כ: עו"ד משה אמיר

10. אורן חן
11. וגנר עופר
12. טל וגנר מלי
13. בן סימון שרון
14. בן סימון ליאור
15. כתיב מורן
16. כתיב שלומי
17. סלב דקל
18. סלב הדס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים
(המשיבים):

1. יצחק פנינה
19. ששונקר ירון
20. ששונקר מירב
21. צדוק יותם יוסף
22. צדוק אסתר הדס
23. ירדני שי
24. אברגל ירדני ליטל
- באמצעות ב"כ: עו"ד משה אמיר
25. כהן עמיטל - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
26. כהן חזי - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
27. בינה דאוויט - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
28. בינה סיון - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
29. שבתאי אור - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
30. בן שלום אביטל - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
31. אסחייק יעקב - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
32. אסחייק רונה - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
33. קידר עדי - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
34. קידר אביה זאב - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
35. שריד רוזנברג עידן - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
36. שריד רוזנברג יוליה - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
37. וייל יניב
38. זרמברג וייל אולגה
39. יהודה אביעד - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
40. יהודה אורית - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
41. אשכנזי שי
42. אשכנזי לוטם
43. אפנג'ר עדי
44. יעקבי תומר - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
45. שקד יעקוב לילך - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
46. כהן מתן - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
47. כהן בת אל - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
48. פרוינד רון - נמחק בהתאם להחלטה מתאריך 9.2.22
49. נציגות הבית המשותף ברחוב יוסי בנאי 77 ראש העין על ידי
מורן כתיב, חזי כהן, יעקב אסחייק
באמצעות ב"כ: עו"ד אליאב ישראל

החלטה

בקשה מטעם הנתבעים לסילוק התביעה על הסף בטענה לחוסר סמכות עניינית של המפקח על רישום המקרקעין (להלן - "המפקח") להכריע בסעדים המבוקשים בסכסוך שבין בעלי דירות בכל הקשור לתחזוקת מכפילי חנייה שיש לכמה מבעלי הדירות.

הרקע בתמצית הדרוש לענייננו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. הבניין נושא הסכסוך נמצא ברחוב יוסי בנאי 77 ראש העין הידוע כגוש 5611 חלקה 63 (להלן - "**הבניין**"). הבניין ראוי להירשם כבית משותף אך הוא טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
2. בעלי הדירות בבניין רכשו את דירותיהם במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". החברה הקבלנית שבנתה את הבניין היא חברת גינדי בייסיק שותפות מוגבלת (להלן - "**חברת גינדי**"), אשר בנתה את הבניין בהתאם לתנאי המכרז שפרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי.
3. התובעים, יצחק פנינה ו-22 אחרים, הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר ברשותם חניות רגילות (להלן - "**התובעים**").
4. הנתבע דרגולי נורי ו-23 אחרים, הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר ברשותם חניות עם מכפילים. הנתבעים 25-48 הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר אין ברשותם מכפילי חניה (להלן - "**הנתבעים**"). הנתבעת 49, היא נציגות הבית המשותף (להלן - "**הנציגות**"), אשר צורפה להליך בשלב מאוחר יותר, ובמסגרת כתב התביעה המתוקן.
5. במסגרת כתב התביעה המקורי, עתרו התובעים למספר סעדים בהם סעדים הקשורים ברישום התקנון המוסכם בעתיד, ובסעדים כספיים בקשר להשבת כספים ששולמו, אולם בהמשך להחלטתי מתאריך 12.4.2022, הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, שלא כלל סעדים אלו, ומשכך לא מצאתי לנכון להרחיב בטענותיהם של הנתבעים ביחס לסעדים שלא מופיעים בכתב התביעה המתוקן.
6. במסגרת כתב התביעה המתוקן, עתרו התובעים לסעדים שעניינם בתמצית: ליתן סעד הצהרתי וצו עשה המורה כי על הנציגות להפריד את כלל ההוצאות הכרוכות בהפעלת ובתחזוקת מכפילי החנייה, לרבות ביטוח וחשמל וליתן צו הצהרתי ולפיו הוצאות אחזקת ותחזוקת מכפילי החנייה, לרבות האחריות בגינם, תושט על בעלי הדירות שאליהם צמודים מכפילי החנייה ולא על כלל בעלי הדירות בבניין (להלן - "**כתב תביעה**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בכתב התביעה המתוקן נכתב בין השאר כי יש לבטל את סעיף 12.2 להסכם המכר, שנחתם בין כל אחד מבעלי הדירות בבניין לבין חברת גינדי, שכן סעיף זה, הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש לבטלו לפי הוראות חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1983 (להלן: "חוק החוזים האחידים") (סעיף 7.7 לכתב התביעה המתוקן). עוד נטען כי השתת הוצאות מכפילי החנייה על התובעים שאינם בעלי הצמדות של חניות עם מכפילים, מנוגד להוראות חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") (סעיף 7.9 לכתב התביעה המתוקן), ואף להוראות סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן-"חוק המכר") (סעיף 7.11 לכתב התביעה המתוקן).

8. בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החוזים האחידים, ביקשתי את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בסוגיית התנאי המקפח שהועלה על ידי התובעים בכתב התביעה.

9. לאחר שהתקבלה הודעה מטעם המדינה לפיה הומלץ ליועצת המשפטית לממשלה שלא למסור עמדה מטעמה בהליך זה, הגיעה העת להכריעה בבקשה שהגישו הנתבעים.

10. יצוין כבר עתה, כי הבקשה הוגשה עוד לפני הגשת כתב התביעה המתוקן, וכך חלק מהטענות שהועלו בבקשה, מתייחסות לסעדים שלא הוזכרו בכתב התביעה המתוקן, ומשכך לא מצאתי לנכון לפרטם.

תמצית טענות המבקשים (הנתבעים)

11. הסעדים המבוקשים בתביעה אינם בסמכותו העניינית של המפקח.

12. למפקח אין סמכות לקבוע כי החוזה, שמכוחו התובעים רכשו את דירותיהם מהחברת גינדי, הוא "חוזה אחיד" כהגדרתו בחוק החוזים האחידים וכי תניה מתנייתו היא תניה מקפחת כהגדרתה באותו חוק, שכן סמכות זו נתונה לבית המשפט או לבית הדין לחוזים אחידים. כתב התביעה לא מגלה, לכאורה, כי קיימת יריבות בין התובעים לבין הנתבעים שהמפקח מוסמך לדון בה. הנתבעים לא ערכו את החוזים שמכוחם התובעים רכשו את דירותיהם מהחברה הקבלנית שבנתה את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבית המשותף והם לא צד לאף לא אחד מהחוזים שמכוחם רכש, מי מהתובעים, את דירתו מהחברה הקבלנית, במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן".

13. חברת גינדי, אינה בעלת דירה בבניין ואף לא צורפה כצד להליך ולא יכולה להיות מצורפת להליך זה ולכן לא יכולים להינתן נגדה הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, לרבות בכל הקשור לבחינה האם ישנו תנאי מקפח בחוזה שנחתם מולה.

14. לפיכך, מכיוון שכתב התביעה אינו בר תיקון, אין מנוס מסילוקה של התביעה על הסף. אין להעביר את התביעה לבית משפט אחר שממילא ימחק אותה על הסף, שכן הליקויים והחוסרים שבה אינם ניתנים לתיקון.

תמצית טענות המשיבים (התובעים)

15. הסעד של מחיקת התובענה מקום שבו הסמכות אינה של הערכאה בה נפתחה התובענה הוא קיצוני ונדרש רק במקרים נדירים.

16. שאלת התנאי המקפח בחוזה אחיד היא שאלה אגבית ואינה עילת תביעה. עילת התביעה מקורה ביחסי שכנות ולפיכך היא בסמכות המפקח במסגרת היותה סמכות נלווית הנתונה ממילא אף היא לערכאה המוסמכת לדון בעילה העיקרית. זאת בהתאם לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "התקנות").

17. תובענה זו היא אותה גברת בשינוי אדרת של התובענה שנידונה בפני המפקחת על המקרקעין בתל אביב בסוגיה זהה לחלוטין (תיק 5/905/2018, בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין אביטל שרייבר), אשר אף פסיקתה אושררה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב שדחה את הערעור על פסק דינה, במסגרתו נקבע שמי שצריך לשלם את הוצאות ההחזקה של מכפילי החניה הם רק בעלי הדירות שהוקצו להם.

דיון והכרעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. אקדים אחרית לראשית, לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה ובתשובה, וכן בכתב התביעה המתוקן באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. עם זאת, החלטתי שבהליך לא אדון בשאלה האם אחד מהתנאים המופיעים בהסכם המכר הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד. ולמעשה התביעה תתמקד רק בסעד ההצהרתי בנוגע להחזקת מכפילי החנייה, על בסיס חוק המקרקעין ועל חוק המכר. להלן נימוקיי:

סילוק תביעה על הסף

19. תקנה 43 לתקנות שכותרתה "דחיית תביעה במקרים מיוחדים" קובעת כי "בית המשפט רשאי לדחות תביעה בכל עת בשל קיומו של מעשה בית דין, התיישנות או מכל נימוק אחר, שלפיו הוא סבור כי ראוי ונכון לדחות את התביעה."

20. מושכלות יסוד הן כי בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש [ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (נבו 4.6.07); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ, פסקה 6 (נבו 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאול פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב, פסקה 34 (נבו 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פסקה 4 (נבו 16.2.2017); רע"א 5464/22 דרור לדרמן נ' עיריית קרית-גת, בפסקה 13 (נבו 19.10.2022)].

21. עיקרון יסוד נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" [ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 549-548, 525 (2008)].

22. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מצומצם ביותר ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף, על מלוא רכיביה [רע"א 6552/20 **בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ**, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 **ק.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח'** (נבו 14.10.01); רע"א 4329/14 **עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ**, בפסקה 9, (נבו 27.1.2015)].

23. די בכך כי קיימת אפשרות קלושה על פיה יזכה התובע בתביעתו, על סמך העובדות הנטענות בכתב התביעה, כדי שהתביעה לא תימחק [ע"א 35/83 **לאה חסין נ' רחל פלדמן**, לז(4) 721 (1983); ע"א 788/76 **ויטוריו חסון נ' פרברים בע"מ**, לא(2) 667 (1977)].

24. עוד יש להוסיף כי שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 **גבריאלי נ' אשד**, בפסקה 10 (נבו 7.5.2020); רע"א 7513/15 **מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית**, פסקה כ"א נבו (21.3.2016)].

סמכותו העניינית של המפקח

25. על סמכות המפקח להכריע בסכסוכים, כבר כתבתי בהרחבה לא פעם (ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 213/21 **דני ויצ'לבסקי עורכי דין נ' לוי יחזקאל ז"ל** (נבו 06.12.2021); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 399/22 **ספיבק יגאל איגור נ' שחק יצחק לוי** (נבו 30.10.2022), ואביא שוב את עיקרי הדברים.

26. סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים").

27. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

28. סעיף 52 לחוק המקרקעין, הגדיר כך "בעל דירה"-

"בעל דירה" – לגבי דירה שהוחכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה ;

29. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע את שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

30. התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

32. וכן, למפקח סמכות להכריע בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו, תחת סמכותו שבגררא [ראו למשל ע"א 10112/03 **גיטה פת נ' דן קטלן-אסן**, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009)].

33. בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, נקבע כי המפקח מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

34. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירוש. (ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733 ; עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.2019) ; ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי**, בפסקה 4 (נבו, 30.6.2002) ; רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים**, בפסקה 14 (נבו, 9.3.2017).]

35. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח :

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) **כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;**
- (2) **נציגות הבית המשותף.**

36. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית."

ובמיושם לענייננו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכות המפקח לדון בתנאי מקפח בחוזים אחידים

37. סעיף 12.2 להסכם המכר שנחתם בין בעלי הדירות בבניין, מול חברת גינדי, קובע כך:

12.2 החל ממועד המסירה מתחייב הקונה לשאת כדי חלקו היחסי, בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף שבבניין ו/או בפרוייקט, כולל שפ"פ, חדר מדרגות, גג, מערכת צינורות המים ורשת החשמל המשותפת, קירות חיצוניים, פחי אשפה, פירי אשפה או עגלות מיכל, ביוב, גינה, ניקיון, מאור בחדר המדרגות, הסקה אם תהיה, מיזוג אוויר, שמירה, מתקני חניה מכאניים, ככל שקיימים בפרוייקט (אף אם הוצמדו/יוצמדו לדירות מסוימות) (להלן: "מכפילי חניה"), תפעול ותחזוקה שוטפת של המתקנים המשותפים בבניין ומכפילי החניה, כולל דמי שירות או ביטוח למתקנים אלה למערכות ולמבנה הפרוייקט וכו', ולשלם את חלקו בהוצאות אלו לפי דרישת נציגות הבית המשותף ו/או נציגות הבית המשותף המורכב ממספר בניינים, אם וככל שירשם בית משותף למספר בניינים יחדיו (להלן: "ועד הבית") ו/או בהתאם להוראות ולקבוע בהסכם, והמורכב זכאי לקבוע הוראות לעניין זה בתקנון הבית המשותף ו/או בשטר החכירה כאמור בסעיף 12.15 להלן.

38. כאמור, לטענת התובעים, התנאי החוזי לפיו עליהם לשלם על הוצאות ההחזקה של מכפילי החנייה "אף אם הוצמדו/יוצמדו לדירות מסוימות", הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש להורות על ביטולו מכוח סעיף 3 לחוק החוזים האחידים.

39. אלא שאני סבור, כי בנסיבות אלו, אין למפקח סמכות עניינית לדון בסוגייה זו ואסביר. מסכים אני עם הנתבעים כי בשעה שחברת גינדי - שמולה נחתם ההסכם - אינה "בעלת דירה" לפי ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין ואינה צד בהליך שלפניי כמפורט בסעיפים 72 ו- 73 לחוק המקרקעין - כך שממילא איני יכול לתת סעד אופרטיבי בדמות תיקון או ביטול סעיף בהסכם. שכן אי אפשר לתת סעד זה, כאשר בעל הדין שמולו נבחן התיקון או הביטול, לא יכול להיות צד להליך שלפניי.

40. אין די בהיותה של חברת גינדי, אשר כדברי התובעים היא חברה משכנת אשר מהווה צד טכני למילוי תוצאות הליך הרישום של הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין, כדי להקנות למפקח סמכות עניינית אשר מלכתחילה לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתנה לו בדין. שכן בהתייחס לתנאי "זהות הצדדים", חברת גינדי אינה צד לסכסוך אשר המפקח על רישום המקרקעין מוסמך להכריע בעניינו והיא לא נמנית עם הגורמים המנויים בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

41. אכן, לפי תקנה 63(ב)11 לתקנות, בסמכות בית המשפט בישיבת קדם המשפט, לצרף בעלי דין להליך, ואכן לפי תקנה 26 (א) לתקנות, תובע רשאי לצרף לתביעתו "כל אדם הדרוש לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בתובענה". כפי שביאר לאחרונה כב' השופט עמית בעניין רע"א 553/23 **המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול" נ' פלוני ואח'**, בפסקה 9 והאסמכתאות שם (15.3.2023), תקנה זו החליפה את תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר קבעה כי ניתן להתיר צירוף בעל דין באחד משני המצבים הבאים: כשבעל הדין היה צריך להיות מצורף לתובענה מלכתחילה, או כשנוכחותו של בעל הדין דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. החלופה הראשונה נועדה למקרים שבהם הדין המהותי קובע שהזכות הנדונה בהליך היא זכות משותפת לתובעים שונים או במקרים שבהם הדין מחייב את צירופם של בעלי דין שונים.

42. אולם בעניינו כאמור, הדין המהותי- חוק המקרקעין- אשר גובר על התקנות, לא מאפשר ככלל את צירופו להליך את מי שאינו בעל דירה, ובשעה שנקבע בחוק באופן מפורש תנאי בקשר לזהות הצדדים אשר המפקח יכול לדון בעניינם- תנאי זה שבחוק - גובר על התקנות, וממילא **לא** ניתן להידרש לחלופה השנייה לפיה ניתן לצרף צד להליך אם נוכחותו דרושה לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בתובענה [ראו והשוו בג"ץ 336/99 **דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל**, פ"ד נה(3), 246 בעמודים 256-257 (2001); בש"א (מחוזי חי') 3020/07 **שירותי בריאות כללית נ' המוסד לביטוח לאומי** (נבו 28.10.2007); ה"פ (מחוזי חי') 31439-02-19 **ורדי נ' בן לולו** (נבו 14.5.2019); ת"א (מרכז) 23612-08-09 **מג'יק קרמיק בע"מ נ' עוז גוס בע"מ**, (נבו 31.3.2011); ת"א (י-ם) 58376-06-13 **האחים אזרד בע"מ נ' עדיאלי בע"מ**, (נבו 6.7.2014); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 692/21 **סבלין אלכסנדרה נ' דוד צבי**, בפסקאות 25-28 והאסמכתאות שם (נבו 24.05.2022)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. אינני מסכים עם טענת הנתבעים (סעיף 4 לבקשה) לפיה למפקח אין כלל סמכות לדון האם תנאי מסויים בחוזה, הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד. הסמכות שהוענקה למפקח היא סמכות שיש "לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית" (סעיף 74 לחוק המקרקעין). סעיף 3 לחוק החוזים האחידים, מקנה אף לבית המשפט השלום, סמכות לבטל או לשנות תנאי בחוזה אחיד [ראו גם סעיף 19 לחוק חוזים אחידים, וכן סעיף 21 לחוק חוזים אחידים בכל הקשור לדיון שמתנהל במקביל בבית משפט ובבית הדין].

44. ייתכן שבמקרים מסוימים שבהם שני הצדדים להסכם יהיו צדדים שלמפקח יש את הסמכות לדון בעניינם (למשל, כאשר נחתם הסכם עם חברה מתחזקת מכוח סעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין), ייתכן שהמפקח יידרש גם לטענה שתנאי מסויים בחוזה, הוא תנאי מקפח. עם זאת, לאור התוצאה שאליה הגעתי, לא מצאתי לנכון לקבוע מסמרות בעניין זה.

45. לא מצאתי לקבל את טענת התובעים בכל הקשור לסמכות שבגררר. סעיף 76 לחוק בתי המשפט מקנה לבית משפט סמכות נגררת להכריע בשאלה שבתחום סמכותה הייחודית של ערכה אחרת בתנאי שמדובר בשאלה שהתעוררה אגב דיון בשאלה שבתחום סמכותו העניינית של המפקח, וההכרעה שבה נדרשת לצורך העניין הנדון [ראו והשוו רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4), 487, 495 (1984)]. אך כל זאת בכפוף, שכל הצדדים להכרעה, יהיו גם צדדים להליך שלפני המפקח, מה שלא מתקיים בענייננו.

46. לסיכום - במקרה שלפניי, בשעה שלא כל הצדדים להסכם, הם צדדים שיש למפקח סמכות ליתן סעד אופרטיבי בעניינם, אין למפקח סמכות לדון האם סעיף מסויים בהסכם, הוא סעיף שיש בו תנאי מקפח לפי חוק חוזים אחידים, ולפיכך לא אדון בנושא זה.

סמכות המפקח לבחון את הוראות חוק המכר, אל מול הוראות חוק המקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. שונים הם פני הדברים בכל הקשור לבחינת הסכם המכר, אל מול חוק המכר דירות (סעיף 7.11 לכתב התביעה המתוקן).

48. הוראת סעיף 6(א) לחוק המכר קובעת:

"המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחס לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;

(3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;

...

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף."

49. כפי שצינו התובעים בכתב התביעה המתוקן, נושא סיווג מכפילי החנייה לענין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, נדון על ידי בעבר על ידי כב' המפקחת הבכירה אביטל שרייבר בפסק הדין בענין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 905/18 וולפמן דניאל נ' רוזנר שלמה חיים (נבו 24.06.2020), כאשר ערעור שהוגש על פסק הדין, נדחה על ידי כב' השופטת לימור ביבי (עש"א (מחוזי ת"א) 46262-05-21 דניאל וולפמן נ' שלמה חיים רוזנר (נבו 01.12.2021) (להלן-"פסק דין וולפמן במחוזי").

50. בפסק דין וולפמן במחוזי, ניתחה כב' השופטת לימור ביבי, את הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין ואת הוראות סעיף 6 (א) לחוק המכר, אל מול נוסח חוזה המכר, תוך יישום המבחן הדו שלבי שנקבע בענין ע"א 7260/12 עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וזוב נכסים בע"מ" (נבו 20.11.2019).

51. כך שבהתייחס לסוגיה המשפטית העולה מיישום הוראות חוק המכר דירות, ויישום הוראות חוק המקרקעין, שמורות לצדדים טענותיהם, ובהתייחס לסוגיות העובדתיות העולות מחוזה המכר על נספחיו - אין מקום בירורן של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלו במסגרת בקשה מקדמית לסילוק על הסף, אלא יהא מקום להכרעה בסיום ההליך ונגד שמיעת הראיות.

52. יודגש כי משמעות ההחלטה שלא להורות בשלב זה על סילוק התובענה על הסף, אין פירושה דחיית הטענות לגופן, כי אם קביעה שאין בטענות אלו בשלב זה כדי להקים עילה לסילוק התובענה על הסף. ברי כי מכלול הטענות ידון לגופו בהליך העיקרי לאחר שמיעת עדויות הצדדים [רע"א 7585/12 סמווד קונסטרוקשיון נ' הקסטודיה דה טרה סנטה, בפסקה 5 (נבו 7.4.13); רע"א 7191/18 הבניין המרכזי בע"מ נ' ג'יי.בי.בי. אינטרנשיונל בע"מ ואח' (נבו 27.11.18)].

סוף דבר

53. הבקשה לדחיית התביעה על הסף נדחת. במסגרת הדיון בהליך לא אדון בנושא תנאי מקפח בחוזה אחיד, ולא אדון בנושאים שנזנחו על ידי התובעים בכתב התביעה המתוקן (סעדים כספיים ורישום התקנון המוסכם בעתיד).

54. ההליך יקבע לדיון הוכחות, במסגרת החלטה נפרדת.

55. אשר להוצאות הבקשה בהתאם לתקנה 53 לתקנות, אומנם הבקשה בסופו של דבר נדחתה, אך בהתחשב בעובדה שהבקשה הוגשה עוד לפני הגשת כתב התביעה המתוקן, ראיתי לנכון לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתנה היום, כ"ג אדר תשפ"ג, 16 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה